



PUTUSAN

Nomor 557 K/Pid/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD ARSAD DALIMUNTE, S.E. Ak.
bin EFENDI DALIMUNTE;**

Tempat Lahir : Sigambal;

Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun/21 Januari 1975;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Sunan Ampel Nomor 21, RT 02, RW 03,
Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Purwokerto
Utara, Kabupaten Banyumas;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025 dan ditanggguhkan sejak tanggal 17 Januari 2025. Terdakwa tersebut kembali berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 8 Juli 2025 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Purwokerto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 557 K/Pid/2026



Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto tanggal 24 September 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ARSAD DALIMUNTE, S.E. Ak. bin EFENDI DALIMUNTE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu, yaitu dakwaan Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah kartu anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “SEHAT” RSUD Margono Soekardjo Purwokerto atas nama dr. Chairuddin Nur, M.M. dengan Nomor Keanggotaan 1028;
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi Akta kelahiran Nomor 1284/K/X/1984, tanggal 11 Oktober 1984;
 - c. 1 (satu) lembar legalisir Kutipan Akta Kematian Nomor 3302-KM-30012024-0051 tanggal 31 Januari 2024;
 - d. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Somasi dari Kantor Hukum M.R.E. Muhaimin, S.H. & Rekan yang ditujukan kepada Saudara Rismanto, S.K.M. selaku Ketua Koperasi tertanggal 27 Desember 2022;
 - e. 1 (satu) lembar tanda terima Somasi yang diterima langsung oleh Saudara Rismanto, S.K.M. tanggal 27 Desember 2022;
 - f. 2 (dua) lembar Berita Acara Penolakan tanggal 29 Desember 2022 perihal penolakan pengembalian dana simpanan milik korban yang

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 557 K/Pid/2026



ditandatangani oleh Saudara MUHAMMAD ARSAD DALIMUNTE, S.E.
Ak. bin EFENDI DALIMUNTE;

- g. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian tentang Pengembalian Simpanan Manasuka (SMSK) di KPRI SEHAT RSMS tanggal 30 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Saudara Rismanto, S.K.M.;
- h. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 856/M/E/KPRI SEHAT RSMS/XI/2022 per tanggal 1 November 2022, yang menerangkan bahwa total tabungan/simpanan klien kami di Koperasi Pegawai Republik Indonesia "SEHAT" RSMS adalah sejumlah Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- i. 1 (satu) lembar legalisir bukti penyetoran tabungan terakhir oleh korban pada tanggal 3 September 2021 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan pada tanggal 12 Juli 2022 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- j. 1 (satu) lembar legalisir lampiran Rekapitulasi SMSK per 31 Desember 2021 atas nama anggota dr. Chairuddin Nur, M.M. Nomor Anggota 1028 senilai Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah);
- k. 1 (satu) bundel fotokopi Rapat Anggota Tahunan Tutup Buku Tahun 2021 Koperasi Pegawai Republik Indonesia "SEHAT" RSMS;
- l. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 10 Juli 2024 bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) diketahui oleh Kepala Desa Sokaraja Kulon dan Camat Sokaraja;
- m. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rapat Anggota Tahunan Tutup Buku Tahun 2021 Koperasi Pegawai Republik Indonesia "SEHAT" RSMS;
- n. 1 (satu) bundel asli bukti kas keluar Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Sehat RSUD Margono Soekardjo Purwokerto atas nama penerima MUHAMMAD ARSAD DALIMUNTE, S.E. Ak. bin EFENDI DALIMUNTE;
- o. 1 (satu) bundel asli Laporan Hasil Audit Manajemen KPRI Sehat RSUD Margono Soekardjo Purwokerto tanggal 30 September 2022 yang dibuat oleh Saudara Aryandi (Konsultan Pajak);

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 557 K/Pid/2026



- p. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pendirian Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) "SEHAT" RSUD Margono Soekardjo Purwokerto tanggal 12 Juli 1979;
- q. 1 (satu) bundel asli Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) "SEHAT" RSUD Margono Soekardjo Purwokerto, tanggal 4 Februari 1996;
- r. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) "SEHAT" RSUD Margono Soekardjo Purwokerto, tanggal 31 Agustus 2004;
- s. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Proyek Penambangan Bijih Besi antara Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Sehat RSUD Margono Soekardjo Purwokerto dengan PT Nanda Dara Maimoon tanggal 15 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Saudara Rismanto, S.K.M. (pihak pertama selaku Ketua Koperasi) dan Ir. Syafrizal (bertindak atas nama PT Nanda Dara Maimoon);
- t. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Addendum Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Proyek Penambangan Bijih Besi antara Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Sehat RSUD Margono Soekardjo Purwokerto dengan PT Nanda Dara Maimoon tanggal 9 April 2012 yang ditandatangani oleh Saudara Rismanto, S.K.M. (pihak pertama selaku Ketua Koperasi) dan Ir. Syafrizal (bertindak atas nama PT Nanda Dara Maimoon);
- u. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Laporan Pertanggungjawaban Rapat Anggota Tahunan Tutup Buku tahun 2010 Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Sehat RSMS;
- v. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Laporan Pertanggungjawaban Rapat Anggota Tahunan Tutup Buku tahun 2016 Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Sehat RSMS;
- w. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Rapat Anggota Tahunan Tutup Buku tahun 2019 Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Sehat RSMS;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 557 K/Pid/2026



x. 1 (satu) bundel *print out* rekening Koran Rekening Bank Mandiri atas nama MUHAMMAD ARSAD DALIMUNTE, S.E. Ak. bin EFENDI DALIMUNTE Nomor Rekening 1390011265570;

y. 1 (satu) bundel *print out* rekening Koran Bank BNI atas nama MUHAMMAD ARSAD DALIMUNTE, S.E. Ak. bin EFENDI DALIMUNTE Nomor Rekening 0891048312;

Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Tersangka Rismanto, S.K.M. bin Darmo Suwito;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 108/Pid.B/2025/PN Pwt tanggal 14 Oktober 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ARSAD DALIMUNTE, S.E. Ak. bin EFENDI DALIMUNTE terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Barang bukti huruf a sampai dengan huruf y, dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Rismanto, S.K.M. bin Darmo Suwito;

Selengkapya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 108/Pid.B/2025/PN Pwt tanggal 14 Oktober 2025;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 1269/PID/2025/PT SMG tanggal 17 Desember 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 557 K/Pid/2026



1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 108/Pid.B/2025/PN Pwt tanggal 14 Oktober 2025 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 108/Akta.Kasasi Pid.B/2025/PN Pwt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Purwokerto, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Desember 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 108/Akta.Kasasi Pid.B/2025/PN Pwt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Purwokerto, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Desember 2025, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Januari 2026 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2025 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 12 Januari 2026;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto pada tanggal 18 Desember 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Desember 2025, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 557 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pencabutan Permohonan Kasasi Nomor 108/Akta.Kasasi Pid.B/2025/PN Pwt tanggal 8 Januari 2026. Maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2025 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Desember 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 12 Januari 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlalu berat dan untuk itu Terdakwa memohon keringanan hukuman;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dalam menentukan kesalahan Terdakwa. Selain itu *judex facti* telah mengadili perkara *a quo* berdasarkan undang-undang dan tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa fakta hukum di persidangan yaitu Terdakwa adalah karyawan di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Sehat RSUD Prof. Dr.

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 557 K/Pid/2026



Margono Soekardjo Purwokerto Jawa Tengah dengan jabatan sebagai General Manager sejak tahun 1997 sampai dengan 2023;

- Bahwa sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2021 Terdakwa telah melakukan pengambilan uang berupa simpanan wajib dan simpanan manasuka/tabungan milik anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Sehat RSUD Margono Soekardjo Purwokerto yang dilakukan baik secara transfer ataupun *cash* dengan alasan untuk kebutuhan/keperluan/akomodasi pengembangan Koperasi Sehat;
- Bahwa pada sekira bulan Agustus 2022, dr. Chaerrudin Nur, M.M. (almarhum) sebagai pensiunan pegawai dari Rumah Sakit Umum Daerah Margono Soekarjo Purwokerto dan juga sebagai anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Sehat Rumah Sakit Margono Soekarjo Purwokerto, dengan ditemani anaknya yaitu Saksi Muhammad Ridwan El Muhainin, S.H., M.H. hendak mengambil uang tabungan di Koperasi KPRI Sehat, dikarenakan setelah mengecek saldo tabungan pada lampiran rekapitulasi Simpanan Manasuka per tanggal 31 Desember 2021 uang tabungan yang ada hanya sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan menurut dr. Chaerrudin Nur, M.M. (almarhum) jumlah tabungannya seharusnya adalah sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 1 November 2022 dr. Chaerrudin Nur, M.M. (almarhum) mendapatkan surat dari KPRI Sehat RSMS Purwokerto berupa Surat Keterangan Nomor 856/M/E/KPRI SEHAT RSMS/XI/2022 tanggal 1 November 2022 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku General Manager KPRI Sehat RSUD Margono Soekardjo Purwokerto dan Saksi Asri Yuliaty, A.Md. selaku Manager Unit Simpan Pinjam KPRI Sehat RSUD Margono Soekardjo Purwokerto yang menerangkan bahwa dr. Chaerrudin Nur, M.M. (almarhum) dengan Nomor Anggota 1028 benar masih memiliki tabungan Simpanan Manasuka (SMSK) di KPRI Sehat RSUD Margono Soekardjo Purwokerto sejumlah Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 557 K/Pid/2026



- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2022 dr. Chaerrudin Nur, M.M. (almarhum) mengirim surat somasi kepada Pengurus KPRI Sehat RSMS Purwokerto dikarenakan hanya mendapatkan janji-janji dari pengurus dan pengelola koperasi tersebut, dimana kemudian mendapatkan surat jawaban atas somasi tersebut yaitu berupa surat Berita Acara Penolakan Pengembalian Dana Simpanan tanggal 29 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Terdakwa, selanjutnya pihak pengurus dan pengelola Koperasi KPRI Sehat RSUD Margono Soekardjo Purwokerto memberikan Surat Perjanjian tentang Pengembalian Simpanan Manasuka (SMSK) di KPRI Sehat RSMS tanggal 30 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Saksi Rismanto, S.K.M. selaku Ketua KPRI Sehat RSMS yang berisi pihak pengurus KPRI Sehat RSUD Margono Soekardjo Purwokerto bersedia dan sanggup mengembalikan seluruh Simpanan Manasuka (SMSK) milik dr. Chaerrudin Nur, M.M. (almarhum) sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) secara bertahap sampai dengan paling lambat tanggal 10 Juli 2023, selain itu juga ada beberapa anggota KPRI Sehat lainnya yang mempunyai simpanan/uang tabungan yaitu:

1. Saksi Asri Yulianti, A.Md. alias Asri binti Sastro Utomo sebesar Rp892.923.389,00 (delapan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah);
 2. Saksi Deddy Hadiyanto alias Deddy bin Jatin Wahyu sebesar Rp52.202.976,00 (lima puluh dua juta dua ratus dua ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah);
 3. Saksi Budiyanto sebesar Rp769.492.566,00 (tujuh ratus enam puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus enam puluh enam rupiah);
 4. Saksi Purwanti sebesar Rp353.584.833,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);
- Dimana saat uang simpanan/tabungan milik para Saksi tersebut akan diambil dari Koperasi KPRI Sehat RSMS, ternyata tidak bisa

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 557 K/Pid/2026



diambil/dikembalikan oleh pengurus KPRI Sehat RSUD Margono Soekardjo Purwokerto dengan alasan tidak memiliki dana/mempunyai uang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rismanto, S.K.M tersebut diatas telah mengakibatkan dr. Chaerrudin Nur, M.M. (almarhum) mengalami kerugian sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), Saksi Asri Yulianti, A.Md. alias Asri binti Sastro Utomo sebesar Rp892.923.389,00 (delapan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah), Saksi Deddy Hadiyanto alias Deddy bin Jatin Wahyu sebesar Rp52.202.976,00 (lima puluh dua juta dua ratus dua ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah), Saksi Budiyanto sebesar Rp769.492.566,00 (tujuh ratus enam puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) dan Saksi Purwanti sebesar Rp353.584.833,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);
- Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, maka sudah tepat jika perbuatan materiil Terdakwa memenuhi unsur dalam Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP, sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan *judex facti*;
- Bahwa perkara *a quo* telah dilimpahkan dan diperiksa oleh pengadilan tingkat pertama sebelum tanggal 2 Januari 2026, maka menurut ketentuan Pasal 361 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat kasasi dilakukan dengan menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa ketentuan Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah dicabut dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana sesuai dengan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka pasal yang sesuai adalah ketentuan Pasal 488 *juncto* Pasal 20 *juncto* Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun karena

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 557 K/Pid/2026



ancaman pidana penjara dari kedua aturan tersebut pada dasarnya adalah sama, maka ketentuan Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP patut untuk di-*juncto*-kan dengan ketentuan Pasal 488 *juncto* Pasal 20 *juncto* Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. Selain itu *judex facti* telah memberikan pertimbangan-pertimbangan yang cukup terkait penjatuhan pidana dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, maupun sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 374 KUHP sebagaimana telah diubah dengan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana telah diubah dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana telah diubah dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI PURWOKERTO** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa MUHAMMAD ARSAD DALIMUNTE, S.E. Ak. bin EFENDI DALIMUNTE** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **10 Maret 2026** oleh **Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suradi, S.H., S.Sos., M.H.** dan **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Masye Kumaunang, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.
Suradi, S.H., S.Sos., M.H.
Ttd.
Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
Ttd.
Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Masye Kumaunang, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,

Plt. Panitera Muda Pidana

Ditandatangani secara elektronik

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 557 K/Pid/2026